

1511720-16.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas  
Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG  
Comarca: SÃO PAULO  
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda  
Vara: 22ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 01/09/2022

...

Desta forma, deve o acusado responder pelos crimes de roubo triplamente majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, de extorsão em sua forma qualificada, duplamente majorado, consoante previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, e de porte de arma de fogo de uso restrito, na forma do art. 16, § 1º, inciso IV, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511720-16.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511720-16.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO LIMA REZENDE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

DIEGO LIMA REZENDE foi denunciado e se vê processado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e no artigo 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal, e ainda no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, e na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, (i) no dia 20 de abril de 2022, por volta de 09h45min, por ocasião do estado de calamidade pública provocada pela pandemia de COVID-19, na Rua Elias Attie, altura do numeral 296, São Domingos, nesta cidade e comarca, previamente ajustado, de comum acordo e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem assim com restrição da liberdade de Alexandre Polli, o veículo Honda/HR-V EX, cor preta, placas GGD2B17, 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca Samsung, modelo A9, imei 353458103300284, 01 (uma) aliança, 01 (uma) jaqueta e a quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), em dinheiro, pertencentes à vítima acima identificada; (ii) nas mesmas condições de tempo e lugar supracitados, o réu, previamente ajustado, de comum acordo e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado,

constrangeu Alexandre Polli, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem assim com restrição da liberdade da vítima, sendo essa condição necessária, e com intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa; e (iii) no dia 13 de maio de 2022, por volta de 09h45min, por ocasião do estado de calamidade pública, provocada pela pandemia de COVID-19, na Rodovia dos Bandeirantes, altura do numeral 15000, Pirituba, nesta cidade e comarca, possuía e transportava arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou Resposta Escrita, sendo proferida, na sequência, decisão de saneamento do feito.

Em audiência foi produzida a prova oral e interrogado o acusado.

Ao cabo, as partes fizeram seus rogos finais.

Laudo Pericial da arma de fogo, a fls. 141/145.

Laudo Pericial do celular, a fls. 174/176.

Laudo Pericial das placas automotivas, a fls. 182/192.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, avaliando os memoriais apresentados pela Defesa, refuto a alegação de cerceamento de defesa, eis que garantida ao acusado ampla possibilidade de exercício tanto de sua autodefesa, quanto da defesa técnica.

Os requerimentos formulados na defesa escrita (fls. 196/202) já foram devidamente apreciados na decisão de saneamento do feito (fls. 206/207), oportunidade em que o Juízo fundamentou, um a um, os indeferimentos então decididos.

Não bastasse, os requerimentos por novas diligências devem ser formulados na fase adequada (art. 402 do CPP) e, analisando os autos, os três pedidos deduzidos pela defesa na ocasião (itens A, B e C) foram igualmente apreciados, deferindo o Juízo apenas o primeiro, conforme fls. 232.

Nota-se, portanto, que a reiteração dos requerimentos já analisados cuida-se de mera irresignação desprovida de motivação concreta superveniente, tanto assim, que sequer atacados os motivos expostos pelo Juízo na oportunidade em comento.

Desarrazoada a repetição dos fundamentos já expostos pelo Juízo a tempo e modo, de forma que, nesta oportunidade, deixo de acolher a alegação defensiva, reportando-me ao já decidido, às fls. 206/207.

Superada a questão, passa-se à análise do mérito, o que realmente importa.

O pedido é procedente.

Interrogado em solo policial, o acusado negou a prática dos crimes, alegando que "Estava no carro hoje pois pegou uma carona com dois amigos de nome Rodrigo e Danilo. Estava indo a um bar de um familiar de nome preta, que fica próxima a empresa Voith. Não sabia que estavam armados. Quem dispensou a arma de fogo foi o carona do banco de trás. O policial viu que a arma foi jogada pelo ocupante do banco traseiro do carro." (fls. 12).

Em audiência judicial, sob o crivo do contraditório, o réu manteve a negativa da autoria delitiva, afirmando que não participou dos crimes de roubo e extorsão.

Disse que na data dos fatos, encontrava-se em seu apartamento, de onde apenas saiu no dia seguinte para ir trabalhar com seus pais. Já com relação à arma de fogo, disse que não tem ciência, e que apenas estava no veículo Honda, quando da abordagem policial. Declarou que estava no carro com as pessoas de Gustavo e Danilo, pessoas que frequentavam o bar do pai do acusado. Na data, aceitou pegar uma carona com eles. Relatou que em dado momento, os policiais determinaram que parassem o carro, mas o condutor não obedeceu à ordem e, assim, se iniciou uma perseguição. Após algum tempo, o veículo onde o interrogando se encontrava bateu e os demais indivíduos correram, permanecendo o réu no interior do veículo. Relatou que estava no banco de trás.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, o restante da prova, de todo séria.

Tomados os relatos da vítima, em audiência judicial, Alexandre Polli declarou que, no dia 20 de abril de 2022, foi vítima de um sequestro relâmpago. Relatou que estava no interior do veículo HONDA/HR-V, quando fez uma breve parada e foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto. A vítima passou para o banco do passageiro dianteiro, enquanto um dos agentes assumiu a direção e o outro ficou no banco de trás do automóvel. Os criminosos deram marcha no veículo, mas após alguns minutos já o pararam. Exigiram, então, que a vítima fizesse transferências financeiras, via PIX, caso contrário a matariam. A vítima obedeceu à ordem, diante da grave ameaça, abrindo a conta bancária de seu sogro, que estava cadastrada no celular. Detalhou que os réus inseriram os dados necessários à transferência no celular da vítima e esta apenas inseriu a senha, no momento adequado. A transferência foi feita no valor de R\$ 2.400,00. Em seguida, os agentes deliberaram durante alguns minutos se iriam subtrair o carro ou não. Ao final, decidiram levar o carro. Depois, levaram o declarante próximo ao local onde o sequestro ocorreu e mandaram que saísse do carro. Especificou que ficou em poder dos criminosos durante aproximadamente quarenta minutos. Na sequência, foi até um bar próximo, onde conseguiu um celular emprestado, com o qual ligou para sua esposa e narrou o ocorrido, vindo a encontra-la em seguida. No caminho até a residência do depoente, encontraram uma viatura e descobriram que os policiais já estavam sabendo do que havia ocorrido, na medida em que alguém que presenciou os fatos havia feito uma denúncia. Relatou que foi até uma Delegacia de Polícia, onde registrou a ocorrência. Assim, além da transferência de R\$ 2.400,00, realizada a partir da conta bancária de seu sogro, os agentes subtraíram o celular, o carro, uma aliança e R\$ 70,00 do depoente. Questionado, respondeu que, após cerca de quinze ou vinte dias do crime, a polícia entrou em contato com o depoente e solicitou o seu comparecimento na Delegacia, na medida em que havia sido apreendido um veículo que possivelmente seria o seu. Compareceu em solo policial, onde reconheceu o veículo como de sua propriedade, especificando que haviam trocado as placas originais por falsas. Ainda nesta ocasião, realizou um procedimento de reconhecimento a um possível suspeito, o qual foi reconhecido pela vítima. Também reconheceu a arma apreendida como aquela utilizada pelos criminosos. Indagado, afirmou que não conhecia o autor do crime que foi reconhecido, pessoa que nunca havia visto na vida. Em audiência, foi exibida ao depoente uma imagem com três indivíduos, tendo a vítima apontado aquele que ostentava o número "2", e que se trata do ora acusado, como um dos autores do crime que sofreu, afirmando não ter nenhuma dúvida quanto a isso. Questionado pelo Ministério Público, descreveu que visualizou diversas vezes a arma utilizada pelos agentes, esta que foi apontada em sua direção em vários momentos. Relatou que os agentes chegaram a encostar a arma no depoente. Indagada pela defesa, a vítima disse que informou aos policiais militares as características dos roubadores, mesmas características estas que declarou na Delegacia. Ainda perguntado pela defesa, respondeu que os roubadores trajavam camiseta, sendo que o que estava no banco de trás vestiu o moletom do declarante. Disse ter reconhecido o agente que estava no banco da frente, na condução do veículo. Não soube informar se este indivíduo possuía alguma cicatriz ou tatuagem. Quanto ao cabelo deste roubador, respondeu que possuía pouco cabelo, raspado muito baixo. Ainda rememorou que quando do reconhecimento na Delegacia, foram apresentadas outras pessoas juntamente àquele indivíduo que a vítima reconheceu. Por fim, afirmou que acredita que os criminosos estavam de calça no momento do crime.

Vale notar que na espécie as declarações da vítima são de grande relevância, porquanto os crimes patrimoniais são marcados pela clandestinidade, sendo reduzido o número de informantes.

Além disso, como não conhecia o réu anteriormente, não teria interesse de prejudicá-lo, de molde que a palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia, pois, ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores, sendo certo que se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das vítimas, mas, contudo, se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra

da vítima é que prepondera, sendo certo que a preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu, e nesta linha não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si (TACRIM-SP-AC- Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

Precisa a ensinança do Desembargador Penteado Navarro, quando da relatoria da Apelação nº 1.440.593-3, ainda quando tomava assento na 5ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, notadamente no tema em questão, oportunidade em que assim decidiu: Ademais, a palavra da vítima merece credibilidade, pois, incidindo sobre o proceder de indivíduos até então desconhecidos, a vítima não teria proveito em mentir e até poderia incorrer no crime de denúncia caluniosa, por dar causa à investigação da polícia e ao processo judicial. Seu único interesse é, pois, apontar os verdadeiros culpados (veja-se, por exemplo, Carl Joseph Anton Mittermaier, Tratado de la prueba em materia criminal, 10. ed., trad. Pedro Aragonese Alonso, Madrid; Reus, 1979, p. 290-291 e nota 1, ou Tratado da prova em matéria criminal, 3. ed., trad. Alberto Antonio Soares, Ribeiro dos Santos, 1917, p. 403 e nota 12; Nicola Framarino dei Malatesta, Lógica de las pruebas em materia criminal, 2. ed., trad. Simon Carrejo e Jorge Guerrero, Bogotá; Temis, 1978, vol II, p. 143-144, ou A lógica das provas em matéria criminal, trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 1996, p. 409-410; Eugenio Florian, De las pruebas penales, 3. ed., trad. Jorge Guerrero, Bogotá: Temis, 1990, vol. II, nº 26, p. 70; Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Da prova no processo penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.994, Cap. XIII, nº 5, p. 111-113; Borges Rosa, Comentários ao Código de Processo Penal, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 1982, art. 201, nota I, p. 310; José Frederico Marques, Elementos de direito processual penal, Campinas: Bookseller, 1997, vol II, nº 496, p. 315; Edgard Magalhães Noronha, Curso de direito processual penal, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1.969, n. 67, p. 120-121; José Lisboa da Gama Marcher, Manual de processo penal brasileiro, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, vol. I, nº 263, p. 379; Weber Martins Batista, O furto e o roubo no direito e no processo penal, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, XLV, 2, p. 460-463; Julio Frabbrini Mirabete, Código de Processo Penal interpretado, 5. ed., São Paulo: Atlas, 1997, nº 201.4, p. 280. (RT 830/580).

Assim, suas informações se mostram, então, vitais, e somente podem ser desprestigiadas com a produção de provas cabais e firmes, a cargo da Defesa, a demonstrar suspeita de comprometimento com a verdade, provas estas que ausentes nos autos.

Principalmente porque, em audiência judicial, sob o crivo do contraditório, reconheceu o acionado – apresentado na presença de outros dois indivíduos – como o agente criminoso, com absoluta segurança, após rememorar os fatos com tranquilidade.

Chamadas a prestar depoimento em Juízo, as testemunhas policiais militares, Ricardo da Silva de Alcântara e Sérgio Marcos Beira Junior, confirmaram ter participado do ato de prisão do ora acusado, DIEGO. Relataram em versões de todo consonantes, que, na data em questão, estavam em patrulhamento, quando visualizaram o veículo HONDA, na Marginal Tietê, o qual, segundo o Sistema Radar, estaria envolvido em uma série de ações criminosas, especificamente relacionadas a sequestros e extorsões via PIX. Relataram que na ocasião, estavam em três motocicletas. Tentada a abordagem, o condutor do veículo não obedeceu à ordem de parada e aumentou a velocidade. Ao ingressar na alça de acesso rumo à Rodovia dos Bandeirantes. Neste momento, um dos integrantes do veículo colocou o braço para fora da janela e descartou um revólver. O depoente Ricardo ainda mencionou que os fugitivos tentaram derrubar seus colegas policiais da moto. Em dado momento, os três componentes do veículo pularam deste, ainda em movimento, para fugir. Dois deles rumaram a um matagal próximo e conseguiram fugir. Um deles, porém, tomou sentido oposto, sendo realizada sua prisão. Após, retornaram ao local onde o revólver havia sido descartado e o localizaram, apreendendo-o. Em seguida, conduziram o indivíduo preso em flagrante à presença da autoridade policial. Indagado, respondeu que o indivíduo que colocou o

braço para fora e dispensou a arma de fogo durante a fuga ocupava o assento do passageiro dianteiro. No local, ao consultarem a placa do veículo, nada de ilícito foi apontado. Contudo, ao pesquisarem o número do chassi, constataram que o veículo era produto de roubo, evidenciando, assim, que as placas do veículo eram falsas. Ainda acerca da arma, a testemunha Ricardo respondeu que o ora acusado, DIEGO, era aquele indivíduo que jogou a arma do carro, o que foi possível constatar pela vestimenta que trajava. Ambos os depoentes afirmaram em Juízo que não conheciam o acusado antes dos fatos. Narrou que a vítima foi até o Distrito Policial, onde reconheceu o indivíduo detido nas circunstâncias acima, como um dos autores do roubo que sofreu. Ainda disse que, salvo engano, a vítima reconheceu também o revólver apreendido como aquele utilizado no crime. Indagada pela defesa, a testemunha Ricardo respondeu que o outro indivíduo que pulou do veículo ainda em movimento era branco, sendo que, com relação ao terceiro, não conseguiu visualizar direito, apenas podendo informar que, salvo engano, trajava uma jaqueta azul. Reafirmou que, no momento da abordagem, todos os suspeitos já haviam se evadido do veículo, inclusive DIEGO. Indagada pela defesa, a testemunha Sérgio afirmou que, na ocasião, os policiais portavam câmeras corporais. Disse, ainda, que visualizaram os componentes do veículo desembarcando. Respondeu, também, que os indivíduos que estavam no banco do motorista e banco de trás desembarcaram e correram rumo à mata. Já o terceiro indivíduo saiu pelo banco do passageiro dianteiro, porém, foi abordado. Disse que a arma de fogo foi descartada pelo lado direito do veículo, na parte da frente.

Consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Assim, suas declarações devem ser tomadas como as de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido, é firme a jurisprudência:

“A circunstância de serem agentes públicos não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, 'o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos' (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello)”.

Também, no que tange à vítima, é certo que não conhecia o réu anteriormente, não tendo qualquer motivo para maldizê-lo, o que, por certo, não faria gratuitamente, a fim de prejudicar pessoa aleatória.

Neste cenário, a materialidade e a autoria criminosas despontam com clareza solar. Com efeito, restou comprovado que Alexandre Polli fora vítima da ação de ao menos dois criminosos, os quais a abordaram na via pública e ingressaram no interior do veículo Honda HRV, rendendo-a mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tendo um dos agentes ingressado pela porta do condutor do veículo, determinando que a vítima passasse para o assento do passageiro, e o outro pela porta do banco de trás, apontando uma arma de fogo para as costas da vítima. Na sequência, partiram para uma rua de pouco movimento, onde constrangeram a vítima, ainda mediante grave ameaça decorrente do emprego de armas de fogo, a realizar uma transferência financeira, via aplicativo do banco (PIX), para a conta indicada pelos criminosos, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida

vantagem econômica. Nesta situação, subjugada pelos agentes, a vítima obedeceu à ordem e realizou a transferência determinada, no valor de R\$ 2.400,00. Não bastasse, conforme bem narrou a vítima, após a realização da transferência dos valores acima, os autores dos crimes ordenaram que desembarcasse do veículo, partindo, então, em fuga, subtraindo o carro e demais objetos da vítima relacionados no Boletim de Ocorrência de fls. 38/40 (um celular, R\$ 70,00 em espécie, uma aliança e uma jaqueta).

Ainda, na data de 13 de maio de 2022, o veículo roubado, Honda HRV, foi identificado pelo sistema Detecta, sendo acionados os policiais militares, ouvidos na qualidade de testemunhas, que localizaram o carro e determinaram a sua parada, ordem que, porém, não foi obedecida pelo condutor.

Bem descreveram as testemunhas que o veículo estava ocupado por três pessoas e que, durante a perseguição, aquele que ocupava o assento do passageiro dianteiro descartou uma arma de fogo pela janela, colocando o seu braço para fora do carro, arma que foi posteriormente recuperada, cuidando-se de um revólver, calibre 38, com a numeração suprimida.

Relataram as testemunhas policiais que, em dado momento, os suspeitos saltaram do veículo com este ainda em movimento (ponto neutro), iniciando fuga a pé.

Conforme narrado, o condutor e o indivíduo que estavam no banco de trás saltaram e tomaram a mesma direção, rumo à área de mata, logrando se evadir.

No entanto, o indivíduo que ocupava o assento do passageiro dianteiro, o mesmo que instantes antes havia dispensado a arma de fogo pela janela, correu em sentido oposto, sendo detido pelos policiais, tratando-se do ora acusado DIEGO LIMA REZENDE, que foi reconhecido pela vítima Alexandre Polli como um dos autores dos delitos de roubo e extorsão, especificamente aquele que ocupou o assento do motorista e primeiro o rendeu.

A arma de fogo descartada foi apreendida e periciada, conforme laudo de fls. 141/145, atestada sua potencialidade lesiva, constatando-se que se trata de arma com numeração raspada.

Neste cenário e cadeia de acontecimentos, tenho para mim que o réu praticou os fatos descritos na Denúncia, estando bem provadas as suas condutas criminosas, mormente porque preso em flagrante, na posse direta do veículo da vítima, empreendendo fuga quando da tentativa de abordagem policial e descartando arma de fogo com numeração raspada, sendo, ao final, reconhecido pessoalmente pela vítima, fatos que bem demonstram sua culpa.

Tendo sido localizada parte do produto do crime em poder do acusado – justamente o automóvel subtraído –, caberia a ele, então, demonstrar a licitude de sua posse, apresentando justificativa idônea a tal fato, conforme assevera de maneira uníssona a jurisprudência.

Neste sentido:

E, tendo a res furtiva permanecido na posse do réu, há a presunção da autoria delitiva, como assenta a jurisprudência, devendo o acusado apresentar escusas idôneas para ilidir tal presunção, o que não se verificou no caso dos autos. Neste sentido, confira-se:

“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)” [TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11.]

“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática da infração (veículo furtado), horas depois do crime, o réu apelante devia apresentar justificativa verossímil (possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se a prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É a evidência do direito inglês. (...)” [TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0024071-67.2010.8.26.0050, Rel. Des. Penteado Navarro, j. 16.06.11.]

Portanto, por qualquer ângulo de observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do apelante pelos fatos que lhes foram imputados

na exordial.

Destarte, caberia ao réu provar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto, não conseguindo apresentar qualquer justificativa minimamente plausível para legitimar a circunstância absolutamente incriminadora que milita em seu desfavor.

Não há, portanto, espaço para a pretendida absolvição, estando bem comprovadas materialidade e autoria delitivas.

Quanto aos crimes ocorridos no dia 20 de abril de 2022, restou comprovado que o réu era o indivíduo que anunciou o assalto, rendeu a vítima e ingressou pela porta do condutor, proporcionando que seu comparsa entrasse pela porta de trás do veículo. Neste sentido, sendo certo que os agentes constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima a fazer alguma coisa, no caso, a realizar a transferência de R\$ 2.400,00 para a conta bancária pelos criminosos indicada, resta bem configurado o crime de extorsão, na medida em que a obtenção da vantagem indevida dependeu da efetiva atuação da vítima, no que se difere, portanto, do crime de roubo.

O delito em comento foi praticado mediante concurso de pelo menos dois agentes e restrição da liberdade da vítima, que ficou em poder dos criminosos durante toda a ação, conforme suas próprias e firmes declarações em Juízo, não desconstituídas pela defesa.

Além disso, é certo que os bandidos se valeram do emprego de arma de fogo para o cometimento do crime, revólver este que foi posteriormente apreendido na posse direta do acusado (pese embora por ele dispensado em meio à perseguição), que estava no interior do veículo da vítima, e que, uma vez periciado, demonstrou efetiva capacidade para efetuar disparos.

Tendo sido revelado que para a consecução dos crimes, o réu agiu em concurso de agentes, restringiu a liberdade da vítima e valeu-se de arma de fogo, vê-se que incidiu nas penas cominadas no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal.

O crime se consumou, mormente em se tratando de delito formal, consoante enunciado da Súmula nº 96 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste mesmo sentido, assevera NUCCI:

“(...) em que pese defendermos ser a extorsão um crime formal (não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima), ainda há alguns aspectos a considerar no tocante ao momento consumativo. Ocorre que há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento da extorsão: 1º) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça; 2º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça, ou deixando de fazer alguma coisa; 3º) o agente obtém a vantagem econômica almejada. Este último estágio é apenas configurador de seu objetivo (“com o intuito de...”), não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão. Entretanto, o simples constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma tentativa. Para a consumação, portanto, cremos mais indicado atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer algo. Sobre o tema, conferir a Súmula 96 do STJ: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’”.

De todo modo, os criminosos efetivamente conseguiram obter a vantagem ilícita pretendida, fato que confirma o estágio consumativo do delito (em que pese dispensável para tanto) e indica, inclusive, o seu exaurimento.

Neste sentido, a alegação da defesa, no sentido de que a inexistência nos autos dos comprovantes das transferências bancárias favoreceria de alguma forma o acusado não procede.

Justamente porque, como visto, o crime de extorsão tem natureza formal, sendo indiferente a apresentação dos comprovantes das operações, posto que, ao se constranger a vítima a fazer alguma coisa, a com o intuito de obter indevida vantagem econômica, o crime já se consuma, e, havendo prova suficiente nos autos a respaldar a imputação ministerial acerca da ação delitiva do réu, resta bem configurado o crime em questão.

Mas não só!

Conforme evidenciado, após a realização da transação bancária em comento, os agentes ainda subtraíram o seu veículo, jaqueta, aliança e a quantia de R\$ 70,00 em espécie, deixando o local do crime na posse dos bens da vítima, cometendo os criminosos o crime de roubo, o qual, em que pese a posterior restituição de um dos bens – veículo Honda HRV, apenas – chegou a se consumar, na esteira do entendimento firmado na Súmula nº 582 do E. Superior Tribunal de Justiça.

O delito em comento foi igualmente praticado mediante concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, conforme já anteriormente analisado.

No ponto – e em análise conjunta acerca do argumentado pela defesa no tocante aos crimes de roubo e extorsão – entendo que o réu não se desincumbiu a contento na pretensa demonstração de que, no momento dos fatos, encontrava-se em sua residência, na companhia de sua esposa.

Ora, em que pese alegar a defesa que o réu permaneceu no imóvel das 20h57min do dia 19/04 até as 11h39min do dia 20/04 – período dentro do qual o crime ocorreu – as imagens que acostou aos autos demonstram apenas e tão somente que nos momentos indicados pela defesa um indivíduo com características similares às do réu passou pelas áreas comuns do edifício.

Tão só!

Interessante que não se trouxe ou disponibilizou nos autos, a íntegra das imagens, da hora em que se afirma que o acionado chegou em casa, no dia 19/04, e, daquela em que se afirma que o acionado saiu de casa, no dia 20/04, de forma a evidenciar que, realmente, chegando em casa por volta das 20:57 hs do dia 19/04, somente de lá tenha saído aos 12:39 hs do dia 20/04.

Pinçou-se, pois, aquilo que era interessante.

Triste postura!

Pondero, em sequência que, ainda que se considere que o tal indivíduo era de fato o acusado, observo que o crime se deu às 09h45min, portanto, em horários suficientemente distantes daqueles em que, segundo a defesa, o acusado passa pelas câmeras de segurança, de modo que tais filmagens de modo algum tornariam impossível a prática do crime por DIEGO, como quer fazer crer a combativa defensora.

Noutras palavras, tais filmagens não se prestam para desconstituir a versão acusatória, em nada interferindo na lógica da tese ministerial, esta que, doutro lado, vem corroborada por provas robustas acerca da responsabilidade do acusado. Aproveito, inclusive, para observar ser de todo curioso, para dizer o mínimo, não ter a defesa arrolado a companhia do acusado, Sra. Ana Carolina Rodrigues dos Santos, com quem supostamente DIEGO permaneceu em companhia durante todo o período acima, na residência do casal, pessoa esta que, sem prejuízo de sua oitiva na qualidade de informante, poderia vir a Juízo corroborar a versão do acusado.

Assim não o fez, não havendo, em verdade, qualquer álibi que fortaleça a versão do réu, reforço, fantasiosa e inventiva.

Sequer trouxe algum elemento indiciário e testemunhal, também, de que no dia da prisão teria somente tomado uma carona, no carro da vítima, que estava na posse de seus conhecidos, frequentadores do bar da família, para deslocamento ingênuo a uma festa.

Ou seja, sua justificativa não passa de Arenga.

Prosseguindo, não há se falar, ainda, em desrespeito às normas processuais penais no tocante ao reconhecimento do réu, pela vítima.

Nota-se que, já no momento em que prestou declarações perante a autoridade policial, a vítima descreveu ambos os criminosos, especificando que “O criminoso que estava dirigindo era negro, cabelo curto, olhos pequenos, magro, e falava de forma mansa e calma” (fls. 11).

As características expostas pela vítima adequam-se integralmente às do réu, não havendo se falar em invalidade da descrição por serem atributos supostamente “comuns”. Ora, o fato é que o réu não possui qualquer característica física que o destaque sobremaneira. Cuida-se, exatamente, de pessoa de cor negra, magro, com pouco cabelo e raspado. Poderia a vítima ter dito que se tratava de indivíduo gordo, ou de cor branca, ou com cabelo cumprido, ou com qualquer outra



característica diversa das do réu, no entanto, não foi o caso.

De igual modo, em audiência judicial o réu foi exposto à vítima na presença de outros dois indivíduos, um deles, inclusive com cor de pele de tom muito semelhante à do acusado, não havendo desrespeito ao comando legal contido no art. 226 do Código de Processo Penal, especialmente quando a própria norma em comento deixa claro que “II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;” (destaquei).

Com relação aos documentos juntados às fls. 289/290, em nada interferem nas conclusões acima. Cuida-se de certidão acerca de registro da ocorrência em tese relacionada aos crimes de roubo e extorsão ocorridos no dia 20/04, informado à Polícia Militar às 11h09min. Com efeito, a vítima em suas declarações mencionou que foi abordado pelos criminosos por volta das 09h45min e que permaneceu em poder dos indivíduos por cerca de 40 minutos. Relatou que, após ser finalmente libertado, foi até um bar próximo, onde conseguiu um celular emprestado, com o qual ligou para sua esposa, vindo a encontrá-la e, na sequência, informando o ocorrido à Polícia Militar. Assim, o registro da ocorrência acima, tenha sido ele feito pela vítima, ou por terceiro que presenciou o crime – como inclusive mencionou Alexandre em seu depoimento – apenas confirma a versão da acusação.

Nota-se, assim, que os argumentos trazidos pela defesa apenas tangenciam o cerne da controvérsia posta nestes autos, com baixa capacidade persuasória, em nada servindo para verdadeiramente elidir o robusto acervo produzido pela acusação.

Já é tempo de parar de bradar ser tudo nulo, se não interessar ao acionado, o que fere o bom senso e a boa-fé, e que somente evidencia o espírito de emulação, à falta de argumento convincente.

Destarte, bem configurado o delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, quanto à acusação do crime de porte de arma de fogo, a prova oral produzida também demonstra a sua ocorrência.

Conforme narraram os policiais militares ouvidos em Juízo, durante a perseguição ao veículo em que o réu se encontrava juntamente a dois outros indivíduos de identidade desconhecida, puderam visualizar o momento em que DIEGO descartou um objeto, posteriormente sendo recolhido pelos policiais, constatando-se que se tratava de uma arma de fogo.

Cuidava-se de um revólver calibre 38, com a numeração raspada, conforme já mencionado, sendo ausente de dúvidas que o réu possuía e transportava tal armamento, conduta que se equipara à figura típica do porte de arma de fogo de uso restrito, nos termos do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Não há como acolher a alegação defensiva, mormente quando os policiais foram firmes ao afirmar terem visualizado um indivíduo, que ocupava o assento dianteiro do carro, colocar seu braço para fora da janela e descartar o objeto. Reportaram que se tratava de um indivíduo de pele negra vestido com uma blusa de manga preta.

Ao final, visualizaram este mesmo indivíduo tentando se evadir, saltando do assento do passageiro dianteiro, reconhecendo-o como o mesmo que, instantes atrás, buscou se desfazer do revólver apreendido.

Por outro lado, os vídeos das câmeras policiais, apresentados pela defesa, e juntados a fls. 250 dos autos, não destoam dos relatos das testemunhas de acusação, mas, ao contrário, os confirmam, em momento algum tendo sido visto o acusado no interior do veículo aguardando passivamente sua abordagem, como se nada devesse, conforme pretende a defesa.

O acionado responde, então, também pela prática do delito descrito no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 10.826/03, não havendo espaço para desclassificação (art. 14, da Lei Federal nº 10.826/03), na medida em que, malgrado a arma, pelo calibre, seja de uso permitido, por conta de ter a numeração serial suprimida, aludido armamento é equiparado à arma de uso restrito.

Neste sentido: Apelação nº 0008375-20.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0003740-74.2010.8.26.0564, rel. Desembargador Mauricio Valala; Apelação nº 0016872-25.2012.8.26.0405, rel. Desembargador Roberto Mortari; Apelação nº 0779991-87.2009.8.26.0577, rel. Desembargador Silmar Fernandes; Apelação nº

0000792- 93.2009.8.26.0274, rel. Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda; Apelação nº 0094623-23.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Sérgio Coelho; Apelação nº 0022188-51.2011.8.26.0050, rel. Desembargador César Augusto Andrade de Castro; Apelação nº 0016033-82.2011.8.26.0292, rel. Desembargador Euvaldo Chaib; Apelação nº 0330126-14.2010.8.26.0000, rel. Desembargador Lauro Mens de Mello.

Interessante pontuar, porque de todo oportuno, que não existem elementos sérios a indicar as circunstâncias dos art. 24 (estado de necessidade) e 25 (legítima defesa), ambos do Código Penal, como forma de justificar a posse do armamento e munição, à margem da lei.

Neste sentido: Apelação nº 0001870-68.2008.8.26.0271, rel. Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda; Apelação nº 0012022-81.2012.8.26.0451, rel. Desembargador Marco Antonio Marques da Silva; Apelação nº 0000563-69.2012.8.26.0035, rel. Desembargador Euvaldo Chaib; Apelação nº 0009762-23.2011.8.26.0077, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0094623-23.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Sérgio Coelho.

Ainda, não se verifica que o acionado atuou em erro de proibição, ou que, em seu favor, milite discriminante putativa.

Por fim, e ao cabo, cuidando-se de crime de perigo abstrato, desnecessária a incursão acerca da efetiva lesividade da conduta, que nem de longe tisona o princípio da legalidade, guardando com ele perfeita harmonia.

Neste sentido: Apelação nº 0025226-08.2012.8.26.0577, j. em 27 de março de 2015, rel. Desembargador Júlio Caio Farto Salles.

Desta forma, deve o acusado responder pelos crimes de roubo triplamente majorado, nos termos do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, de extorsão em sua forma qualificada, duplamente majorado, consoante previsto no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, e de porte de arma de fogo de uso restrito, na forma do art. 16, § 1º, inciso IV, do Código Penal.

Reconheço, em relação a todos os crimes, e, especialmente no que tange aos delitos de roubo e de extorsão, o concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, o que será devidamente valorado na fase da dosimetria.

Neste sentido, confira-se: Apelação nº 0070408-46.2012.8.26.0050, j. em 21 de outubro de 2014, rel. Desembargador Osni Pereira; Apelação nº 0010809-43.2010.8.26.0602, j. em 18 de novembro de 2014, rel. Desembargador Newton Neves.

Não há como se sustentar que o crime de extorsão encontra-se absorvido pelo crime de roubo, na medida em que a prática de extorsão não se encontra inserida na prática roubadora.

As condutas são distintas e diversas.

Nem tão pouco se pode pretender a identificação de continuidade delitiva entre os crimes de roubo e os de extorsão, na medida em que muito embora sejam infrações do mesmo gênero (crimes contra o patrimônio), são condutas delitivas de espécies diversas, donde inaplicável o disposto no art. 71, do Código Penal.

Confira-se: Não pode ser reconhecido o nexo da continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, porque não são crimes da mesma espécie, embora sejam da mesma natureza. (Apelação nº 580.281/7, Julgado em 17/08/1.989, 2ª Câmara, Relator: - Ribeiro Machado, RJDTACRIM 5/55); Sendo o roubo e a extorsão crimes de espécies diversas, vez que há no primeiro uma "contrectatio", isto é, um manusear do agente que se apossa da "res" subtraindo-a, enquanto no segundo há uma "traditio", ou seja, uma entrega por parte da vítima, é inadmissível o reconhecimento da continuidade delitiva quando da ocorrência simultânea desses crimes. (Revisão nº 239.382/7, Julgado em 15/06/1.993, 2º Grupo de Câmaras, Relator: - Walter Theodósio, RJDTACRIM 19/218); É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois, embora de mesma natureza, são de espécies diferentes. (Apelação nº 838.471/0, Julgado em 14/04/1.994, 1ª Câmara, Relator: - Eduardo Goulart, RJDTACRIM 22/99).

Finalmente, o crime de porte de arma de fogo não se encontra de maneira alguma absorvido pelos delitos anteriores, de roubo e extorsão, na medida em que cometido em contexto fático absolutamente distinto, mais de vinte dias após a prática dos crimes patrimoniais.

Ou seja, são contextos diversos e absolutamente autônomos, configurando a conduta

do acusado, cometida no dia 13 de maio, de portar arma de fogo equiparada à de uso restrito, ação independente, pela qual responde de forma individualizada. Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase de mensuração das reprimendas, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não observo elementos in concreto que justifiquem a fixação da pena base em patamar superior ao mínimo.

Destarte, fixo (i) para o crime de roubo, as penas são de quatro anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dez dias multa; (ii) para o crime de extorsão qualificada, a pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão e pagamento de multa em valor correspondente a dez dias multa; e (iii) para o crime de porte de arma de fogo de uso equiparado ao restrito, a pena de três anos de reclusão e pagamento de dez dias multa.

Em segunda fase, verifico que não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Neste sentido, revendo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminoso, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Em terceira fase, no que concerne ao crime de roubo, agiu o acusado em concurso de pessoas e restringindo a liberdade da vítima, hipóteses estas previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. Outrossim, no caso em tela restou demonstrado que a grave ameaça foi exercida mediante o emprego de arma de fogo, conformando a hipótese ao disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Contudo, de ponderação o disposto no art. 68, § único, do Código Penal.

Assim, majoro as reprimendas já mensuradas em 2/3, sobreindo, para o crime de roubo, o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos e oito meses de reclusão, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a dezesseis dias multa, no piso legal.

No que tange ao crime de extorsão, já considerado em sua modalidade qualificada, em razão da restrição à liberdade da vítima, presentes, ainda, as majorantes decorrentes do concurso de agentes e do emprego de arma – no caso, de fogo –, previstas ambas no art. 158, § 1º, do Código Penal.

Destarte, de rigor a exasperação das penas em 1/3, ensejando o cumprimento da pena privativa de liberdade de oito anos de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a treze dias multa.

Por fim, não há causas de aumento ou diminuição em relação ao crime de porte de arma de fogo de uso equiparado ao restrito.

Tendo em vista o concurso material entre os crimes de roubo, extorsão qualificada e porte de arma de fogo de uso equiparado ao restrito, considero suas reprimendas cumulativamente, consoante disposto no art. 69, caput, do Código Penal.

Penas finais: o cumprimento de pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 39 (trinta e nove) dias multa, fixados estes em seu valor unitário

mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal será o fechado, em razão do quantum da pena corporal aplicada, muito superior a oito anos, inviabilizando regime mais brando, conforme determinação imperiosa extraída da redação do art. 33, §2º, alínea "a)", do Código Penal, sequer sendo lícito ao julgador fixar regime diverso, o que, a bem da verdade, no caso em tela seria absolutamente insuficiente ante a gravidade das condutas criminosas pelas quais se vê o réu condenado.

Totalmente impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que aplicada pena corporal muito superior a quatro anos, tendo sido o réu condenado ainda por crimes cometidos mediante grave ameaça à pessoa.

Ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene;

Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia cautelar que experimentou, sequer reúne requisito objetivo para benefícios.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu DIEGO LIMA REZENDE ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a 39 (trinta e nove) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, por infringência ao disposto no art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I; art. 158, §§ 1º e 3º, ambos do Código Penal, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Conforme insculpido no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Não obstante, tal quantia depende de pedido certo e líquido por parte da vítima, não bastando a alusão genérica a "indenização".

Neste sentido, assevera GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustenta-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa."

Com efeito, no caso dos autos, pese embora o zelo da representante Ministerial, se limitou a pleitear a fixação de "valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração a Alexandre Polli, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal" (fls. 84 - Petição Inicial).

Nestes termos, inviável a fixação de indenização mínima, máxime sem qualquer parâmetro que permitisse ao acionado defender-se.

Neste sentido: Apelação Criminal nº 0019874-30.2014.8.26.0050, j. em 23 de abril de 2019, rel. Desembargador Leme Garcia; Apelação nº 0048162-46.2018.8.26.0050, j. em 12 de março de 2019, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; STJ, AgRg no REsp 1483846 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Data do julgamento 23/02/2016, DJE 29/02/2016.

Destarte, este pleito fica INDEFERIDO.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que decretou a prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do condenado, caso queira recorrer, mormente agora, o réu tendo recebido duras penas, o que ressoa evidente que, caso em liberdade, não irá se colocar, no futuro, a seu cumprimento.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu no ergástulo em que se encontra.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag

Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06